29.02 சட்டப்படி செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் இன்றியமையாத கூறுகள்

பிரிவு 10 படி அனைத்து உடன்படிக்கைகளும் ஒப்பந்தங்களாகும். எப்பொழுது எனில் உடன்படிக்கை நபர்களின் தன்னிச்சையான இசைவு, தகுதி வாய்ந்த நபர்கள், சட்டப்பூர்வமான நோக்கம், சட்டபூர்வமான மறுபயன் மற்றும் செல்லாத ஒப்பந்தம் என அறிவிக்கப்படாத ஒப்பந்தம் ஆகியவை இன்றியமையாத கூறுகள் ஆகும்.

1. முனைவும் ஏற்பும்

ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் தேவை அவர்களில் ஒரு நபர் முனைவும் மற்றொருவர் ஏற்பும் செய்கின்றனர்.

2. சட்ட உறவு முறை

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களின் உள் நோக்கம் தமக்கிடையே ஓர் சட்ட உறவுமுறையை உருவாக்குவதற்காக இருக்க வேண்டும். சமூக தன்மையுடைய உடன்படிக்கைகளில் சட்ட உறவுமுறை இல்லை என்பதால், அவை ஒப்பந்தங்களாக முடியாது.

3. சட்டப்பூர்வமான மறு பயன் (பிரிவு 2(d))

மறுபயன் என்பது எதையேனும் திரும்பப் பெறுதல் ஆகும். மறுபயன் இல்லாத உடன்படிக்கை செல்லாத உடன்படிக்கையாகும். மறுபயன் ரொக்கமாகவோ அல்லது பொருளாகவோ, சேவையாகவோ, உழைப்பாகவோ, ஆலோசனை யாகவோ, அறிவாகவோ இருக்கலாம். மறுபயன் என்பது சட்டத்துக்கு புறம்பானதாகவோ அல்லது ஒழுக்க கேடானதாகவோ அல்லது பொது கொள்கைக்கு எதிரானதாகவோ இருக்கக் கூடாது.

4. சட்டப்பூர்வமான நோக்கம் (பிரிவு 23)

உடன்பாட்டின் நோக்கம் சட்டத்திற்குட்பட்டு இருக்க வேண்டும். இதன் நோக்கம் சட்டத்துக்கு புறம்பானதாகவோ அல்லது ஒழுக்கக் கேடானதாகவோ அல்லது பொது நலனுக்கு எதிரானதாவோ இருக்கக் கூடாது. சட்டத்திற்குப் புறம்பாக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள இயலாது.

5. தன்னிச்சையான இசைவு (பிரிவு 13 மற்றும் 14)

உடன்படிக்கை நபர்களின் தன்னிச்சையான இசைவால் ஏற்பட்டிருத்தல் வேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களிடம் மனமொத்த இசைவு தர வேண்டும். அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை ஒரே நேரத்தில், ஒரே நோக்குடன் உடன் பட வேண்டும். அதாவது, ஒருமித்த கருத்து இருக்க வேண்டும். பின் வரும் காரணங்களால் ஏற்படாத இசைவு தன்னிச்சையான இசைவு எனலாம். அவை வலுக்கட்டாயம், தகாத செல்வாக்கு, மோசடி, திரித்துக் கூறுதல் அல்லது தவறு ஆகியவற்றைக் கூறலாம்.

6. ஒப்பந்த தகுதி (பிரிவு 11)

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடத் தேவையான தகுதியை உடைய நபர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கை மட்டுமே ஒப்பந்தமாகின்றது. பின் வரும் நபர்கள் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடத் தகுதியுடையவர் என சட்டம் கூறுகின்றது.

(அ) சட்டப்படி உரிமை வயது அடைந்தவர்,

(ஆ) மனச் சமநிலை உடையவர்,

(இ) சட்டத்தினால் தகுதியற்றவர் என அறிவிக்கப்படாத நபர்கள்.

7. தெளிவுடைமை (பிரிவு 29)

ஒரு ஒப்பந்தம் செல்லத் தகுந்ததாக இருக்க வேண்டும் எனில் அதன் நிபந்தனைகள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக X என்பவர் "நான் என்னுடைய சீருந்தை விற்க ஒப்புக்கொள்கிறேன்" என Y யிடம் கூறுகிறார். X என்பவரிடம் நான்கு சீருந்துகள் உள்ளன. இங்கே X எந்த சீருந்தை விற்கப் போகிறார் என குறிப்பிடப்படவில்லை. இந்த ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனைகள் தெளிவாக இல்லை.

8. நிறைவேற்றும் தன்மை (பிரிவு 56)

செய்து கொள்ளும் உடன்பாடு நிறைவேற்றப்படக் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். செயல்படுத்த முடியாத ஒன்றை செய்வதாக மேற்கொள்ளும் உடன்பாடு செல்லாத ஒன்றாகும். எடுத்துக்காட்டாக 'ஒரு புதிய கிரகத்தைக் கண்டறிவதாக A என்பவர் B க்கு வாக்களிக்கிறார். இந்த உடன்படிக்கை ஆரம்ப நிலையிலே செயல்படுத்த முடியாது எனவே இந்த ஒப்பந்தம் நிறைவேற்ற இயலாது.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 293 12/16/2020 4:23:48 PM